

NUR AIEN CHAN BINTI ABDULLAH

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 16 November 2022 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-043-0039-2021

[Rayuan Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir bin Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Norshadatunlizma binti Misnin@ Anuar dari Bahagian Undang-Undang Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap Responden Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) agar diperintahkan sebagai bukan lagi seorang yang beragama Islam melalui kes no. 10300-043-0217-2017.

[2] Pada 23/2/2021 tuntutan Perayu telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut:-

- i. *Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;*
- ii. *Mahkamah dengan ini mengisytiharkan bahawa **Nur Aien Chan binti Abdullah**, no K/P : 681202-07-5534 adalah **seorang Islam**;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff bertaubat dengan menghadirkan diri dan melafazkan ikrar bertaubat di hadapan Pegawai Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam masa 60 hari daripada tarikh perintah ini dikeluarkan, dan Jabatan Mufti Negeri Selangor hendaklah menyerahkan laporan kepada Mahkamah dan Defendan selepas Plaintiff melafazkan ikrar bertaubat tersebut.*
- iv. *Sekiranya Plaintiff enggan bertaubat dalam tempoh 60 hari (pertama), maka Mahkamah memerintahkan Plaintiff menjalani proses istitabah selama 60 hari (kedua) menurut ketetapan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor dan/atau Jabatan Mufti Selangor, dan Defendan hendaklah menyerahkan laporan kepada Mahkamah selepas selesai sesi istitabah tersebut.*
- v. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff mematuhi segala arahan dan/atau tatacara yang dibuat oleh Unit Penasihat Aqidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor dan/atau mana-mana pihak yang dilantik oleh Defendan sepanjang proses istitabah dikendalikan.*

[3] Perayu yang tidak berpuashati dengan **keseluruhan keputusan** tersebut telah membuat rayuan dengan memfailkan notis rayuan pada 24/2/2021. Berdasarkan alasan rayuannya bertarikh 27/8/2021, Perayu telah mengemukakan empat (4) alasan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 122-124 Rekod Rayuan.

Fakta Kes

[4] Perayu telah dilahirkan pada **2/12/1968** di Pulau Pinang, berketurunan Cina dan beragama Budha. Pada **27/1/2014** Perayu telah memeluk agama Islam di Pejabat Agama Islam Daerah George Town, Pulau Pinang sebelum berkahwin dengan seorang lelaki Islam bernama Mohammad Isham bin Che Abdul Daem pada **16/10/2015**.

[5] Walaubagaimanapun perkahwinan pasangan ini tidak bertahan lama kerana pada 29/8/2016 mereka telah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Timur Laut, Pulau Pinang. Hasil perkahwinan tersebut pihak-pihak tidak memperolehi sebarang cahaya mata.

[6] **Semasa perbicaraan di** hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan tiga (3) orang saksi iaitu anak kandung Perayu yang bernama Mah Woi Jun dan kawan Perayu yang bernama Lau Chee Khuen dan Lim Kim Keong. Hakim Bicara telah memberikan penghakimannya pada 23/1/2021 sebagaimana perenggan 2 di atas.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sempurna;
- ii. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila menolak permohonan Perayu dan mengisytiharkan bahawa Perayu adalah seorang yang beragama Islam; dan
- iii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambil kira keterangan saksi-saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

Isu pertama: Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna.

[8] Bagi memutuskan isu ini, kami dengan hormatnya merujuk kepada peruntukan undang-undang berkaitan dengan tatacara pemelukan Islam. Seksyen 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah menyatakan berkenaan keperluan-keperluan disisi undang-undang bagi menjadikan kemasukan Islam seseorang itu sempurna. Seksyen 107 Enakmen menyatakan seperti berikut:-

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar

bahawa kalimah itu bermakna "Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah"; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

(2) Seseorang yang tiada dapat bercakap boleh, bagi maksud memenuhi kehendak perenggan (1)(a), mengucapkan dua kalimah Syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b).

[9] Kami berpendapat bahawa seksyen 107 Enakmen, secara jelas telah memberikan panduan kepada Mahkamah bagi menentukan status proses kemasukan seseorang yang bukan Islam kepada Islam samada sempurna mahupun tidak. Dalam hal ini kami mendapati terdapat tiga (3) keperluan yang mesti menjadi perhatian Mahkamah dan ianya hendaklah dipertimbangkan bagi menentukan kemasukan Islam itu sah atau pun tidak sebagaimana berikut:

- i. Pengucapan dua kalimah syahadah hendaklah di dalam bahasa Arab secara semunasabahnya jelas;
- ii. Ketika mengucapkan syahadah itu, dia mestilah sedar bahawa lafaz itu membawa makna "Aku naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah"; dan
- iii. Pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[10] Syarat-syarat atau pun kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh seksyen 107 Enakmen adalah merupakan syarat disisi hukum Syarak yang telah ditakninkan bagi menentukan kemasukan Islam seseorang itu menjadi sah.

[11] Seterusnya, suka kami nyatakan bahawa undang-undang juga telah

menetapkan syarat-syarat bagi menentukan sahnyanya kemasukan Islam seseorang berdasarkan keupayaannya dari segi usia sebagai “syarat keupayaan” masuk Islam. Ia diperuntukkan dalam seksyen 117 Enakmen yang menyatakan seperti berikut__

“Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk Agama Islam.

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan—

(a) sudah mencapai umur lapan belas tahun; atau

(b) jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu dan bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan agama Islam olehnya.

[12] Justeru jika kesemua syarat tersebut dipatuhi dan sempurna, maka kemasukan Islam seseorang itu adalah sah mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Kemasukan Islam seseorang itu akan menjadi sah sebaik sahaja seseorang itu telah selesai mengucapkan dua kalimah syahadah dan mengikut kesemua tiga syarat yang diperuntukkan dalam kehendak-kehendak seksyen 107 di atas. Hal ini adalah jelas dinyatakan oleh undang-undang pada seksyen 108 Enakmen yang memperuntukkan seperti berikut:-

“Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam.

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

[13] Seterusnya, kami telah meneliti secara terperinci di setiap perenggan Alasan Penghakiman Hakim Bicara sebagaimana di muka surat 93-116 Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa asas utama keputusan Hakim Bicara antara lainnya adalah:-

- i. fakta-fakta yang dikemukakan dihadapannya menunjukkan bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sah dan pemelukan Islam itu telah didaftarkan secara undang-undang; dan
- ii. Perayu dan saksi-saksi tidak pernah mempertikaikan proses keabsahan pemelukan Islamnya.

[14] Berdasarkan Alasan Penghakiman Hakim Bicara dan penelitian kami terhadap dokumen dalam Rekod Rayuan, kami berpendapat segala kehendak seksyen 107 (kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam) dan seksyen 117 (keupayaan untuk memeluk Agama Islam) telah dipenuhi ketika Perayu melafazkan syahadahnya. Fakta-fakta telah membuktikan bahawa setiap kehendak dibawah seksyen 107 dan 108 Enakmen juga telah dipenuhi dan mencukupi. Dapatan kami adalah seperti berikut:-

- i. Keupayaan masuk Islam – Ketika melafazkan syahadah **Perayu sudah pun berusia lebih dari 18 tahun** (keperluan seksyen 117 Akta);
- ii. Perayu **telah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab** secara semunasabahnya jelas. Ini telah diakui oleh Perayu sendiri sepertimana dalam keterangannya secara konsisten;
- iii. Perayu dalam keterangannya secara konsisten mengakui bahawa **telah memeluk Islam pada 27/1/2014;**
- iv. Pembuktian dokumen iaitu **Sijil Akuan Masuk Islam Perayu yang dikemukakan oleh Perayu sendiri** (eksibit P3) adalah menjadi bukti muktamad akan hal-hal yang dinyatakan di dalamnya; dan

- v. Perayu telah gagal membuktikan secara mencukupi dan sewajarnya bahawa proses pemelukan Islamnya pada 27/1/2014 adalah tidak sempurna yang menjadikan ianya tidak sah secara undang-undang dan hukum Syarak;

[15] Oleh yang demikian berdasarkan dapatan di atas, kami berpuas hati bahawa kemasukan Islam Perayu pada 27/1/2014 adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak kerana segala kehendak-kehendak yang diperlukan di bawah seksyen 107 dan 117 Enakmen telah dipenuhi sepenuhnya oleh Perayu.

Kedua : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila menolak permohonan Perayu dan mengisytiharkan bahawa Perayu adalah beragama Islam.

[16] Menerusi Alasan Rayuan yang kedua, Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf kerana berpendapat bahawa kehidupan dan amalan yang dilalui oleh Perayu sejak tarikh pengislamannya telah menunjukkan Perayu telah didedahkan dengan kehidupan dan amalan Agama Islam sedangkan Perayu secara konsisten menyatakan bahawa beliau masih belum mengenal dan beramal dengan Islam secara hakikatnya.

[17] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa niat seseorang itu yang mengesahkan kesempurnaan agama Islam seseorang. Perayu menyatakan bahawa Perayu mengucapkan dua kalimah syahadah kerana mahu berkahwin, maka Hakim Bicara telah gagal memberi pertimbangan apabila menentukan kesempurnaan Islam Perayu berdasarkan alasan mahu berkahwin.

[18] Perayu juga berhujah bahawa Hakim Bicara telah gagal memberi keadilan kepada Perayu kerana fakta kehidupan seharian Perayu sepanjang hidupnya adalah yang menentukan pengisytiharan ini sedangkan Perayu secara konsisten mengakui bahawa cara dan amalan kehidupannya adalah mengikut cara dan amalan Cina/Buddha sama ada sebelum atau selepas masuk Islam.

[19] Seterusnya Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Dalam kes ini, Perayu pada semua material menyatakan bahawa dia memeluk Islam bertujuan untuk berkahwin sahaja dan tidak mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya.

[20] Dalam menjawab hujahan Perayu ini, Responden menyatakan bahawa **Perayu telah mencampur adukkan hujahannya bagi semua alasan rayuan tanpa mengklasifikasikannya atau mengkhususkan mengikut setiap alasan rayuan.** Menurut Responden lagi, alasan rayuan pertama Perayu adalah hanya menurut perspektif, andaian dan logik akal Perayu sendiri. Tiada sebarang rujukan undang-undang atau hukum Syarak yang dikemukakan oleh Perayu bagi menyokong hujahan Perayu tersebut. Responden seterusnya menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah mengambilkira semua keterangan dan pembuktian yang telah diberikan oleh kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan.

[21] Responden turut berhujah bahawa dalam tuntutan kes induk di Mahkamah

Bicara, beban pembuktian adalah terletak kepada orang yang membuat tuntutan atau dakwaan, maka dalam kes ini ia perlu dibuktikan secukup-cukupnya oleh Perayu tentang kesahihan dakwaan Perayu tersebut. Berkenaan isu pembuktian ini, Responden telah merujuk penghakiman kes Mai binti Jantan lwn Marina binti Mohd Arif & Anor [2006] JH XXI (ii) 183, yang telah memberi panduan berkenaan konsep dakwaan;

“Mengikut konsep dakwaan, setiap dakwaan itu mestilah dibuktikan. Hadis Rasulullah SAW juga menyatakan apabila menyebut perkataan “keterangan” tidaklah bermakna kesaksian semata-mata, Rasulullah S.A.W bersabda yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang bermaksud:

Keterangan atas pihak yang mendakwa dan sumpah pula atas pihak yang didakwa”

[22] Maka menurut Respondan, Perayu perlu mengemukakan bukti dan keterangan yang kukuh ke Mahkamah bagi menguatkan, menyokong dakwaannya agar Hakim Bicara boleh memberikan hukuman baginya.

[23] Di samping itu, Responden juga turut menghujahkan bahawa dalam keadaan pengislaman Perayu yang telah sempurna mengikut Hukum Syarak dan undang-undang serta kedua-dua pihak yang berlitigan bersetuju dengan fakta pengislaman Perayu, maka tidak syak lagi bahawa Perayu telah menjadi seorang Islam.

[24] Dalam hal ini, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa dakwaan serta keterangan Perayu adalah bukan satu iqrar. Maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

“17(1) *Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak*”.

[25] Dengan merujuk penghakiman kes *Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor* dan peruntukan seksyen 17 Enakmen Keterangan tersebut, kami berpendapat dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis Perayu berkenaan pernyataan Perayu di hadapan Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1) Akta. Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status aqidahnya.

[26] Selanjutnya, bagi mengulas lanjut kes di hadapan kami ini, kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (2009) JH 27 Bhg. 2 hlm 185* hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam. Dua (2) prinsip yang digunakan dari kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* telah diikuti Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam *Kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor* [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015], *Kes Suffian R. Bala Rama Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor* [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015] dan *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Lwn Loh Soo Huang @ Agnes* [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016].

[27] Sehubungan dengan itu, dalam kes ini kami akan melihat terlebih dahulu berhubung kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada 27/1/2014 di Pejabat Agama Islam

Daerah George Town Pulau Pinang sebagaimana fakta yang terdapat dalam Rekod Rayuan. Dapatan kami, Perayu sendiri telah mengakui semasa disoal balas pada 18/12/2018, bahawa Perayu telah memeluk Islam dan ada melafazkan syahadah dalam keadaan sedar tanpa sebarang paksaan. Perayu kemudian telah berkahwin dengan seorang lelaki Islam bernama Mohammad Isham bin Che Abdul Daem pada 16/10/2015.

[28] Perayu juga telah mengemukakan beberapa dokumen yang menunjukkan bahawa dirinya merupakan seorang Islam iaitu Sijil Akuan Masuk Islam serta dokumen yang boleh menyokong status agamanya iaitu Sura Perakuan Nikah dan Surat Perakuan Perceraian.

[29] Maka dengan itu, kami berpendapat bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak. Ianya berbeza dengan kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah di mana pemelukan Islam Responden adalah tidak sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak telah berjaya dibuktikan.

[30] Dapatan kami juga, setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dan sah dilakukan, Perayu setelah memeluk Islam telah menggunakan nama Islam iaitu Nur Aein Chan binti Abdullah. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri tiada halangan dan mahu dirinya “*diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam*” dengan tindakannya menukarkan nama kepada nama yang menunjukkan dia adalah seorang Islam.

[31] Perayu telah melangsungkan perkahwinannya pada 16/10/2015

berdasarkan Kaedah-Kaedah Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' (Negeri Pulau Pinang) tahun 2000 dan memenuhi kehendak hukum Syarak. Perayu kemudiannya telah bercerai dengan suaminya pada 29/8/2016 iaitu dengan kebenaran Mahkamah dan sah secara hukum Syarak.

[32] Berdasarkan perilaku dan tindakan-tindakan Perayu tersebut di atas, ianya telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahawa Perayu sendiri secara konsisten mahu dirinya "*diterima oleh masyarakat dan undang-undang sebagai orang Islam*" sebaik sahaja selepas pemelukan Islamnya sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak.

[33] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua dari kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah iaitu;

"Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam".

[34] Kami tegaskan bahawa walaupun kaunseling dan sesi rundingcara/penasihatatan aqidah serta proses istitabah telah dijalankan dan laporan terhadapnya telah dikeluarkan, walau apapun pendirian Perayu ianya tidaklah mengikat Mahkamah untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam.

Isu Ketiga : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi-saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

[35] Ketika prosiding di Mahkamah Bicara, Perayu telah mengemukakan tiga (3) orang saksi iaitu anak kandung Perayu yang bernama Mah Woi Jun (SP1) dan dua orang kenalan Perayu yang bernama Lau Chee Khuen (SP2) dan Lim Kim Keong (SP3). Setelah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di muka surat 111-113 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah mempertimbangkan dan turut mengambil kira keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi Perayu. Kami tidak menemui di mana-mana penghakiman Hakim Bicara yang menyatakan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Perayu.

[36] Isu berkaitan keterangan saksi-saksi yang bukan Islam boleh diterima oleh Mahkamah sebagai bayyinah ini adalah berdasarkan seksyen 83(2) Akta/Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah negeri-negeri. Perkara ini juga telah diputuskan Mahkamah Syariah antaranya kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah dan kes Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Status Agama si Mati Nyonya binti Tahir, Permohonan Ex-Parte Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan 2 yang lain JH XXI/II (1427H) 221, apabila dua Mahkamah Syariah tersebut telah merujuk kepada seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah dan telah mengesahkan dan menerima pakai keterangan saksi-saksi bukan Islam sebagai bayyinah.

[37] Kami dengan ini mengukuhkan bahawa saksi bukan Islam yang dibawa oleh Perayu dalam kes ini adalah kompeten untuk memberi keterangan “bayyinah” di Mahkamah Syariah berdasarkan seksyen 83(2) Akta Keterangan Mahkamah

Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 yang memperuntukkan seperti yang berikut:-

“Seseorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberi bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[38] Walau bagaimanapun kebolehterimaan sesuatu keterangan (*bayyinah*) yang diberikan oleh seseorang bukan Islam terhadap orang Islam adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan. Ini bererti, keterangan orang bukan Islam bukanlah suatu keterangan yang mutlak untuk diterima.

[39] Di dalam kes ini SP1, SP2 dan SP3 telah memberikan keterangan berkenaan pengamatan mereka terhadap cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan Islam. Kami berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu sama ada ianya tidak mempunyai kolaborasi antara satu sama lain atau ianya tidak konsisten di dalam sesuatu isu. Kami juga dapati SP1 adalah anak kandung Perayu yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status SP1 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah.

[40] Oleh kerana dakwaan Perayu hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi. Walau bagaimanapun kami berpendapat keterangan kesemua saksi Perayu adalah tidak mencukupi untuk diterima.

[41] Kami juga mendapati tiada keterangan daripada ketiga-tiga saksi Perayu

yang menyokong dakwaan Perayu yang mengatakan tidak mengamalkan ajaran Islam sejak tarikh pengislamannya sehingga bercerai. Tiada saksi lain juga dikemukakan Perayu atas dakwaan beliau sepanjang tempoh perkahwinan selama hampir 1 tahun bersama bekas suaminya, beliau tidak pernah mengamalkan ajaran Islam.

[42] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[43] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari sudut undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya.

[44] Dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya buat masa ini, bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang

beragama Islam.

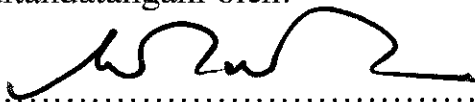
[45] Kami menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam negeri-negeri agar bertindak secara lebih proaktif untuk membimbing Perayu khususnya dan mana-mana saudara baharu yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

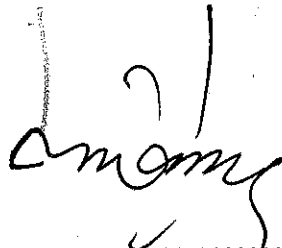
1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 23/2/2021 dalam kes No. 10300-043-0217-2017 **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK ~~HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor